

1509973-64.2021.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509973-64.2021.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509973-64.2021.8.26.0002

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado - 3102124/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22026950 - 47º D.P.

CAPAO REDONDO, 22026951 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22026952 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 22026953 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22026954 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

22026955 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22026956 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22026957 -

47º D.P. CAPAO REDONDO, 22026958 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VANILDO FAGUNDES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

VANILDO FAGUNDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, foi surpreendido trazendo consigo, para consumo pessoal, um cigarro contendo substância denominada "Cannabis sativa L.", conhecida vulgarmente como "maconha", droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento na região, quando

avistaram o acusado em atitude suspeita, o que motivou a abordagem. Com ele, foi encontrado o cigarro com substância aparentando ser maconha. De pronto o acusado confessou a eles, bem como à D. Autoridade Policial, ter adquirido a substância para consumo próprio por ser usuário.

Sem direito o réu aos benefícios da Lei 9.099/95, o Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 42/3). Após citação (fls. 57) e apresentação de defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia. A Defesa alegou inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 e requereu absolvição em razão da atipicidade da conduta e princípio da insignificância. O Parquet reiterou os termos da alegações finais.

Relatados, decido.

Inicialmente não há se falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, pois, vale lembrar que "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando a natureza de crime de conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização"(STJ; HC 90090/DF; Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA; DJe 01/02/2010).

No mérito, ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/1), laudo químico toxicológico (fls. 62/4) e prova oral.

A autoria é certa.

Com efeito, corroborando os termos da denúncia, o policial VINICIUS ORIVES DE OLIVEIRA disse que realizavam patrulhamento e o réu estava com outra pessoa e virou de costas para a equipe tentando esconder objeto que estava em suas mãos.

Procederam a abordagem e encontraram droga com o réu que, indagado, admitiu ser usuário.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial FELIPE VACELI MANZOTTI.

O réu disse que foi abordado e estava na posse da maconha que era para seu próprio consumo. Afirmou que a maconha estava dentro do seu maço de cigarros e que virou de costas para os policiais.

Como se nota, os depoimentos dos policiais corroboraram os exatos termos da denúncia. Lembre-se que os policiais não teriam motivo algum para incriminar o acusado até porque não o conheciam, razão pela qual não há motivo para desacreditar os depoimentos.

Filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância.

Confira-se:

"1. Independente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, DJe 17.11.2014, VU).

Este também é o atendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

"II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima

ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU). Pontuo que o consumo de droga incentiva que mais pessoas a usem, gerando um problema de saúde pública que o Estado não está pronto para lidar, o que enseja a tipificação penal.

Passo a dosar a reprimenda.

Diante da pouca potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos nefastos do entorpecente.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno VANILDO FAGUNDES DOS SANTOS como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 e aplico-lhe à medida de advertência.

Após o trânsito em julgado para as partes, realize-se a audiência de advertência. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA